

profitemur, Romanam ecclesiam matrem omnium ecclesiarum esse testamur, sed incuria et inscientia pontificum longe sue claritatis titulos obfuscasce. Nam non solum quae extra urbem esse videbantur, vendiderunt et quibusdam colluviis a lare sancti Petri alienaverunt, sed quod absque dolore non dicimus, si quid in hac nostra urbe regia habuerunt, ut maiori licentia evagarentur, omnibus indicante pecunia in com- 5 mune dederunt et sanctum Petrum, sanctum Paulum, ipsa quoque altaria spoliaverunt et pro reparatione semper confusionem induxerunt. Confusis^a vero papaticis legibus et iam abiecta ecclesia Romana in tantum quidam pontificum irruerunt, ut maximam partem imperii nostri apostolatu suo coniungerent, iam non querentes quae et quanta suis culpis perdididerunt, non curantes quanta ex voluntaria vanitate effuderunt, sed 10 sua propria, utpote ab illis ipsis dilapidata dimittentes, quasi culpam suam in imperium nostrum retorquentes, ad aliena, id est ad nostra et nostri imperii maxime migraverunt. Hec sunt enim commenta ab illis ipsis inventa quibus Iohannes diaconus cognomento Digitorum mutilus^b preceptum aureis litteris scripsit et^c sub titulo magni Constantini longi mendacii tempora finxit. Hec sunt etiam commenta quibus 15 dicunt quendam Karolum sancto Petro nostra publica tribuisse. Sed ad hec respondemus, ipsum Karolum nichil dare iure potuisse, utpote iam a Karolo meliore fugatum, iam imperio privatum, iam destitutum et adnullatum; ergo quod non habuit dedit, sic dedit, sicut^d nimirum dare potuit, utpote qui male adquisivit et diu se possessorum non speravit. Spretis ergo commenticiis preceptis et imaginariis scriptis ex 20 nostra liberalitate sancto Petro donamus^e quae nostra sunt, non sibi quae sua sunt, veluti nostra conferimus. Sicut enim pro amore sancti Petri domnum Siluestrum magistrum nostrum papam elegimus et deo volente ipsum serenissimum ordinavimus et creavimus, ita pro amore ipsius domni Siluestri pape sancto Petro de publico nostro dona conferimus, ut habeat magister quid principi nostro Petro a parte sui 25 discipuli offerat. Otto igitur comitatus pro amore magistri nostri domni Siluestri pape sancto Petro offerimus et donamus, ut ad honorem dei et sancti Petri cum sua et nostra salute habeat teneat et ad incrementa sui apostolatus nostrique imperii ordinet. Hos autem sibi ad ordinandum concedimus: Pisaurium, Fanum, Senogalliam, Anconam, Fossabrum, Gallim, Hesi et Ausimum, ut nullus unquam ei et sancto Petro 30 audeat aliquam inquietationem facere aut cum aliquo ingenio fatigare. Quicumque vero presumserit, omnia quae habet amittat et sanctus Petrus quae sunt sua, recipiat. Ut hoc autem in eternum^f ab omnibus conservetur, hoc preceptum manu nostra diu deo adiutore victura confirmavimus et nostro sigillo precepimus insigniri, ut sibi suisque successoribus valeat.

35

¶ Signum domni Ottonis (M.) invictissimi Romanorum imperatoris augusti. ¶

(B. 4.) *

390.

Otto schenkt der bischöflichen Kirche zu Hildesheim die Burg Dahlum und die Abgaben der Freien im Gau Ostfalen.

Rom 1001 Januar 23. 40

Originaldiplom im k. Staatsarchiv zu Hannover (A).

Schaten Ann. Paderb. ed. I, 1, 356, mit ind. XIII und Namenmonogramm (a) = Lünig RA. 17^a, 255 n° 1, = Schatten Ann. Paderb. ed. II, 1, 245. — Eckhart Hist. gen.

389. [Sickel] a) confosis I b) mutius I c) fehlt in I d) sic I e) donemus I
f) eternum I g) nach der in I gegebenen Beschreibung.

45

Baronius *Ann. eccl. ed. I* (Rom 1588—1593) zum J. 1191 aus Abschriften von I in einem Pariser und einem Cremoneser Codex, wiederholt in allen folgenden Ausgaben, = *Risposta per il diritto imperiale sopra Comacchio* (Deductionsschrift aus dem Anfang des 18. Jh.) G₂, = *Mon. Germ. LL. 2^o, 162 (a)*, = *Watterich Vitae pontificum* (Leipzig 1862) 1, 695, = *Jung in Forschungen* 14, 413 unvollständig, = *Martens Die römische Frage unter Pippin und Karl dem Grossen* (Stuttgart 1881) 372 unvollständig, zu 999 (b). — (Freher) *Othonis III. imp. donatio Sylvestro II. papae facta* (Heidelberg 1607) 15 aus Abschrift von I in einer Pariser Handschrift, mit datum Romae = *Goldast Constitut. imp. ed. I, 1, 40* zu 998, = *Masson Epistolae Gerberti* 73, = *Lehmann Chronica von Speier ed. I, 403*, = *Goldast Constitut. imp. ed. III, 1, 226*, = *Palatius Aquila Saxon. 220*, = *Lehmann Chronica von Speier ed. III, 353*, = *Lünig RA. 15, 140*, = *Lünig CD. Ital. 1, 7 n^o 4*, = *Hock Gerbert oder Papst Sylvester II.* (Wien 1837) 225 n^o 5, = *Leibnitz Ann. 3, 721*, = *Olleris Oeuvres de Gerbert* 551. — *Pinton Le donazioni barbariche ai papi* (Rom 1890) 228 aus ab. — *Stumpf Reg. 1256*, zu 1001 April 20.

Das Original von D. 389 ist bis heute verschollen, aber seine aus I bekannten äusseren Merkmale verbürgen im Verein mit der Fassung die Echtheit dieser Urkunde. Die in I überlieferte Beschreibung der Bulle stimmt mit jener von B. 4 überein und das ebenda nachgezeichnete Monogramm ist in der zeitgemässen Form gebildet (vgl. *Sickel Privilegium Otto I. für die römische Kirche* 9). Das Eingangsprotokoll weist eine nur in der Kaiserzeit Otto III. vorkommende Formel des Titels auf (s. *Kehr* 136) und der Context berührt sich in manchen Wendungen mit den von Otto III. dem Bischof Leo von Vercelli ertheilten Präcepten (vgl. insbesondere die Corroborationsformeln von DD. 323, 324, 383, 384, 388). Dass für die Stelle *Hec sunt* — speravit der um das J. 950 verfasste *Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma* (SS. 3, 719) benützt worden ist (vgl. *Wilmans Jahrb. Otto III.* 238), ist bei einem ausser der Kanzlei verfassten Diplom keineswegs auffallend und der auf acht strittige Grafschaften bezügliche Brief Ottos (D. 228) kann umsoweniger gegen die Echtheit angeführt werden, als derselbe nicht an Gerbert sondern an Papst Gregor V. gerichtet ist. — Ob schon das Original ohne Datirung gelassen wurde oder ob dieselbe durch spätere Beschädigung verloren gegangen ist, muss dahin gestellt bleiben. Die Ortsangabe bei Freher, welche dann in die abgeleiteten Drucke übergegangen ist, betrachten wir, da sie durch keine Handschrift verbürgt ist, als willkürliche Zuthat. Eben so wenig Beachtung schenken wir den von Robolotti in *Miscellanea di storia Italiana* 1 (Turin 1862), 553 aus einer Abschrift des *Archivio segreto* zu Cremona publicirten Daten 998 XII. kal. mai., die nur mittelst gewaltsamer Emendation des angegebenen Incarnationsjahrs vericendet werden könnten; denn Robolottis trotz aller Bemühungen einheimischer Forscher heute nicht mehr auffindbare Quelle steht offenbar mit der von Baronius benützten Cremoneser Handschrift in Verbindung, welche selbst auf dem Transsumt des Johann von Amelio beruhte und sowie dieses keine Datirung enthielt. — Die Grenze für die Einreihung ist durch den vierten Bullenstempel und durch die im Eingang gebrauchte Form des Titels gegeben, welche beide in D. 390 zuerst nachweisbar sind. Da jedoch die Einführung von *servus apostolorum* nicht leicht dem in D. 390 thätigen Hildesheimer Schreiber zugemuthet werden kann, sondern vielmehr auf einer besonderen Entschliessung des Kaisers beruhen dürfte, so haben wir die Urkunde für die römische Kirche vor D. 390 gesetzt; die Ertheilung eines Diploms für den Papst kann am ehesten den Anstoss zu jener Neuerung gegeben haben.

In nomine sancte et individue trinitatis. Otto servus apostolorum et secundum voluntatem dei salvatoris Romanorum imperator augustus. Romam caput mundi

388.

Otto schenkt der Kirche des h. Eusebius zu Vercelli die Höfe Chiavazza und Bioglio.

Rom 1001 Januar 18.

Originaltranssumt Karl IV. vom 7. Juni 1365 im Capitulararchiv zu Vercelli (F).

Cusano Discorsi storici 357 Reg. zu 1101. — Muratori Ant. Ital. 5, 647 = Provana 5 Studi critici 360 n° 20 unvollständig. — Böhmer Reg. 871. — Stumpf Reg. 1247.

Ausserhalb der Kanzlei verfasst wahrscheinlich von demselben Manne wie D. 384.

In nomine sancte et individue trinitatis. Otto tercius secundum voluntatem Iesu Christi Romanorum imperator augustus sanctarumque ecclesiarum devotissimus^a et fidelissimus dilatator. Notum sit omnibus fidelibus nostris, qualiter interventu¹⁰ et petitione Vgonis marchionis nostri dilectissimi fidelis dedimus sancto Eusebio cui dominus Leo episcopus preesse videtur, duas cortes iuris nostri Clauaziam et Bedolium in integrum cum omnibus terris massariciis silvis pratis pascuis vineis piscacionibus venacionibus ripis aquis aquarumque decursibus molendinis omnibusque terris cultis et incultis, cum omnibus servis et ancillis aldionibus et aldiabus et cum omnibus¹⁵ rebus mobilibus et immobilibus ad easdem cortes in integrum pertinentibus et cum omnibus que dici possunt ad easdem cortes respicientibus^b, ut tam Leo episcopus quam omnes sui successores habeant teneant ordinent et quodcumque velint faciant, salva tantum dei reverencia et honore sancte ecclesie, quia omnino de nostro iure et de nostra proprietate in ius proprium et proprietatem sancti Eusebii Vercellensis²⁰ episcopi contulimus, ut omnem potestatem habeat tam Leo Vercellensis episcopus quam omnes sui successores ita de illis predictis duabus cortibus Clauazia^c et Bedolio et omnibus mobilibus et immobilibus illuc respicientibus facere, sicut de aliis terris quas sancta Vercellensis ecclesia pacifice et quiete tenet et tenuit. Interdicimus autem ut nullus dux marchio, nullus comes, nullus vicecomes nullaue imperii nostri magna²⁵ aut parva persona ullam contrarietatem aut minoracionem facere umquam audeat aut umquam per aliqua placita aliquo ingenio fatigare. Si quis autem diabolico fastu ductus huius nostri precepti violator extiterit, mille libras auri obrizi^d componat, medietatem nostre camere et sancto Eusebio alteram, hocque preceptum omni tempore in sua permaneat firmitate. Quod ut verius credatur et in eternum conservetur,³⁰ manu nostra roboravimus et^e nostro sigillo iussimus insigniri hanc paginam.

Signum domni tercii Ottonis serenissimi imperatoris augusti.

Heribertus cancellarius advicem Petri Cumani episcopi recognovit.

Datum xv. kal. februarii anno dominice incarnationis mⁱ lⁱ, regni vero domni tercii Ottonis xvi, imperii vero v, indictione xiii; actum autem Rome in palacio; feliciter³⁵ amen.

389.

Otto verleiht der Kirche des h. Petrus zu Rom acht Grafschaften.

Transsumt des Johann von Amelio vom J. 1339 im Vaticanischen Archiv zu Rom, 40 Arm. I. caps. X. n° 15 (I).

388. [Rieger] a) votissimus F b) inspicientibus F c) Cauazia F d) obrizi F
e) fehlt in F f) ML F